

第5節 住居を侵す罪

刑法
No244

H24-14

(配点: 2)

月	日
月	日

住居侵入罪又は建造物侵入罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、父親乙と居住していた実家から長期間家出していたが、強盗の目的で、共犯者丙と一緒に、深夜、乙方内に入った。丙には住居侵入罪が成立するが、甲には住居侵入罪は成立しない。

イ. 甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内にのぞき目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納により既に賃貸借契約が解除されていた。甲には住居侵入罪が成立する。

ウ. 甲は、門塀が設けられるとともに、看守者が置かれ出入りが制限されている工場の敷地内に窃盗の目的で立ち入ったが、工場の建物に入る前に逮捕された。甲には建造物侵入未遂罪が成立するにとどまる。

エ. 甲は、強盗の目的で乙方に行き、その意図を隠した上、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には住居侵入罪は成立しない。

オ. 甲は、交通違反の取締りに当たる捜査車両の車種やナンバーをのぞき見るため、外部からの立入りが制限され、内部をのぞき見ることができない構造になっている警察署の高さ約3メートル、幅30センチメートルのコンクリート塀の上に登り、その上部に立って中庭を見たが、塀から降りて中庭に立ち入る意思はなかった。甲には建造物侵入罪が成立する。

1. ア イ 2. イ ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No244

住居侵入罪・建造物侵入罪

正答率

H24-14

正解

3

91%

ア 誤っている

最判昭23.11.25。判例は、本記述と類似の事案において、「強盗の目的で、しかも共犯者三名をも帯同して深夜自宅内に侵入したとあつては、たといそれが嘗ては自らも住み慣れたなつかしい実父の家であるとしても、父としても、世間としても、これを目して正当な『故ある』家宅の侵入とは認めえないであろう。」として、「人」の住居に侵入したといえるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、共同生活を営んでいた住居であっても、家出によってそこから離脱した者にとっては、もはや自己の住居とはいいがたく、「人」の住居すなわち他人の住居に当たるということを挙げている。

イ 正しい

130条にいう「住居」とは、日常生活に使用されている場所をいい、法律上の権限の有無を問わない。判例（最決昭28.5.14）も、家賃を払わない間借り人を追い出すために大家が侵入する行為についても本罪の成立を認める。よって、乙が適法な賃借権を有しないとしても、乙の居室は130条にいう「住居」に当たる。

ウ 誤っている

最大判昭25.9.27、最判昭51.3.4。判例は、「建造物」とは、単に建物を指すばかりではなく、その囲繞地を含むとしている（最大判昭25.9.27）。また、この囲繞地について、判例は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀などの囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されていれば足りる」としている（最判昭51.3.4）。本記述では、工場の敷地は門塀が設けられるとともに、看守者が置かれ出入りが制限されているから、この敷地は工場の建物に接してその周辺に存在し、かつ管理者が外部との境界に門塀などの囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されているものといえる。よって、工場の敷地は囲繞地に当たる。したがって、本記述では、工場の敷地内に立ち入った甲には建造物侵入罪の既遂が成立するとすべきところ、建造物侵入罪の未遂罪が成立するにとどまるとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

最大判昭24.7.22。判例は、本記述と同様の事案において、「強盗の意図を隠して『今晚は』と挨拶し、家人が『おはいり』と答えたのに応じて住居にはいつた場合には、外見上家人の承諾があつたように見えても、真実においてはその承諾を欠く」とし、住居権者の同意が真意に出たものでなければ、同意があつても住居侵入罪を構成するとしている。よって、本記述では、真実においては住居権者たる乙の承諾を欠いているので、甲が乙宅に入ったことにつき、住居侵入罪が成立する。

オ 正しい

最決平21.7.13。本記述では、警察署の塀が建造物侵入罪における「建造物」に当たるかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「本件塀は、本件庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、外部からの干渉を排除する作用を果たしており、正に本件庁舎建物の利用のために供されている工作物であつて、刑法130条にいう『建造物』の一部を構成するものとして、建造物侵入罪の客体に当たる」としている。よって、甲が警察署の塀に登った行為は建造物侵入罪が成立する。